

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Uso del Sitio Web

Estos términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) se aplican al uso del sitio web denominado “**Portal CCM**” (el “Sitio Web”), alojado en el URL: <https://tsmx-nisbi.ticsocial.com.co>

El Sitio Web es de propiedad intelectual y derechos de autor de Ticsocial S.A.S. empresa Colombiana identificada con Nit. 900.634.403-0 y el uso del mismo fue autorizado para Ticsocial México, S.A de C.V. con domicilio en Trajano 14, Puerta Real, C.P.83177, Hermosillo Sonora, México.

Este Sitio Web es para acceso y uso exclusivo de profesionales de la salud radicados en los Estados Unidos Mexicanos y tiene como objeto: i) servir de repositorio digital de los expedientes de los pacientes de cada Profesional de la Salud para registrar los datos clínicos y epidemiológicos obtenidos en los estudios no intervencionistas de una forma más práctica y ordenada.

Al navegar o utilizar el Sitio Web, usted declara y acepta que es un profesional de la salud cualificado y con derecho a ejercer en el Territorio de los Estados Unidos Mexicanos y que es su voluntad acceder y usar el Sitio Web, en el entendido que, nada se ha ofrecido ni se le ofrecerá a cambio de su uso y por tanto podrá dejar de usarlo en el momento en que así lo decida.

Al acceder o utilizar el Sitio Web, usted acepta que ha leído, comprendido y aceptado estar obligado por estos Términos y Condiciones (y cualquier modificación de estos) así como con todas las leyes, normas, códigos y normativas aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

Usted es responsable de revisar periódicamente las presentes Condiciones para consultar las modificaciones que puedan existir. Si no está de acuerdo con estas Condiciones (tal como puedan ser modificadas en su momento) o está insatisfecho con el Sitio Web, su único y exclusivo recurso es dejar de utilizarlo.

2. Registro de Usuarios

El registro de los Usuarios en este Sitio Web constituye una condición indispensable para acceder al mismo, ya que no es un Sitio Web de acceso público y únicamente podrá registrarse como usuario el Profesional de la Salud con permiso para ejercer y a quien Ticsocial México le haya otorgado una cuenta de acceso (“Cuenta de Usuario”) y una contraseña que servirá para acceder, al aceptar los Términos y Condiciones, podrá usar el sitio Web.

Con la finalidad de crear su Cuenta de Usuario, Ticsocial México le solicitará registrar en un archivo en formato Excel los siguientes datos: i) nombre y apellidos ii) correo electrónico y iii) Unidad médica de adscripción, al proporcionar dicha información usted declara que la información es veraz, completa y vigente. Esta información será tratada de conformidad con i) estos Términos y Condiciones, ii) el **Aviso de Privacidad para Profesionales de la Salud** de Ticsocial México que se encuentra disponible en www.ticsocial.com.mx y iii) Las leyes aplicables en materia de protección de datos, en todo momento se mantendrán los estándares de seguridad suficientes para impedir cualquier modificación, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, garantizando los derechos de los titulares de los datos y de acuerdo con la finalidad aquí descrita.

3. Clave de Usuario Secreta

Al entrar por primera vez al Sitio Web, el Usuario deberá inscribir una nueva clave secreta o contraseña (distinta a la proporcionada por Ticsocial México), lo que permitirá el acceso personal, confidencial y seguro al Sitio Web. La administración de esta clave secreta o contraseña es de absoluta responsabilidad del Usuario. Su entrega a terceras personas o su utilización por dichas terceras personas, no implicará responsabilidad alguna para Ticsocial México.

El Usuario deberá notificar a Ticsocial México oportunamente la existencia de una violación a su información personal o robo de contraseña o uso indebido de sus datos de registro, de lo contrario ni el Operador ni Ticsocial México tendrán ninguna responsabilidad por tales acciones.

4. Responsabilidad de los Profesionales de la Salud en calidad de Usuarios del Sitio Web

El profesional de la salud en su calidad de usuario del Sitio Web reconoce y acepta que el uso del Sitio Web es bajo su propio riesgo y/o responsabilidad. El profesional de la salud acepta utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley, los códigos éticos y los presentes Términos y Condiciones. El Profesional de la Salud se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios que ofrece el Sitio Web de acuerdo al objetivo de la herramienta y a no usarlos para llevar a cabo actividades ilícitas o que constituyan un delito, que infrinjan los derechos de terceros y/o que infrinjan las normativas sobre propiedad intelectual e industrial, o cualquier otra normativa aplicable. En particular, el usuario de Sitio Web acepta no transmitir, introducir, difundir ni poner a disposición de terceros ningún tipo de material e información (datos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarias a la ley, a los códigos éticos de aplicación, ni a estos Términos y Condiciones.

5. Descargos de Responsabilidad

Usted reconoce y acepta que:

- A) Ticsocial México no garantiza la exactitud, la eficacia y la conveniencia del contenido y uso de este Sitio Web. Cada Usuario asume la responsabilidad total y todos los riesgos derivados del uso de este Sitio Web. La información se presenta "tal cual" y puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
- B) Ticsocial México no garantiza que el Sitio Web funcionará sin interrupciones o errores, pero tomarán las acciones necesarias y realizarán la debida diligencia, con el fin de ofrecer la mayor disponibilidad del Sitio Web y así corregir dentro de la brevedad posible, los errores, omisiones o inexactitudes.
- C) HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE APLICABLE, TICSOCIAL MÉXICO NO HACE DECLARACIONES NI GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN O CONTENIDO PUBLICADO EN ESTE SITIO WEB. POR ESTE MEDIO, TICSOCIAL MÉXICO QUEDA EXENTO DE TODAS LAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CREADAS POR LEY, CONTRATO U OTRO MEDIO, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTÍAS DE ADAPTACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, TÍTULO O NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, TICSOCIAL MÉXICO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, INCLUIDOS ENTRE OTROS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES (INCLUIDO LUCRO CESANTE) EMERGENTES O FORTUITOS EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA O USO DE ESTE SITIO WEB Y/O LA INFORMACIÓN O EL CONTENIDO PUBLICADO EN ESTE SITIO WEB, INDEPENDIENTEMENTE DE SI TICSOCIAL MÉXICO HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
- D) EL SITIO WEB, EL CONTENIDO DEL SITIO Y HERRAMIENTAS QUE ESTÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB SE OFRECEN "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", CON TODOS SUS DEFECTOS. EN NINGÚN CASO TICSOCIAL MÉXICO, SUS PROVEEDORES O SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES (EN LO SUCESIVO LAS "PARTES DE TICSOCIAL MÉXICO") SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO, BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL, DERIVADOS DE O EN RELACIÓN CON EL USO QUE USTED HAGA, O SU IMPOSIBILIDAD DE HACERLO, DE ESTE SITIO WEB, EL CONTENIDO DEL SITIO, LOS SERVICIOS PRESTADOS EN O A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB O CUALQUIER SITIO VINCULADO, INCLUIDOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES O DERIVADOS, ENTRE ELLOS LESIONES PERSONALES, LUCRO CESANTE O DAÑO COMO RESULTADO DE DEMORA, INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO, VIRUS, ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS O COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, O ERRORES, OMISIONES U OTRAS INEXACTITUDES EN ESTE SITIO WEB O EL CONTENIDO DEL SITIO, EXISTIENDO O NO NEGLIGENCIA POR PARTE TICSOCIAL MÉXICO Y HAYA SIDO O NO TICSOCIAL MÉXICO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
- E) Hasta el máximo permitido por la ley vigente aplicable, Ticsocial México no es responsable ni ofrece garantías de ningún tipo por la exactitud, la eficacia, la oportunidad y la conveniencia de la información o el contenido obtenido de terceros, incluidos los hipervínculos hacia o desde sitios de terceros. Salvo que se disponga lo contrario en este Sitio Web.

6. Sobre el Uso

Usted entiende, reconoce y acepta lo siguiente:

- A. Si usa este Sitio Web, usted acepta no interrumpir ni interceptar la información electrónica publicada en este Sitio Web o en cualquiera de nuestros servidores. También acepta no intentar evadir ninguna de las características de seguridad de nuestro Sitio Web, y se compromete a respetar todas las leyes, normas y reglamentos locales e internacionales aplicables.
- B. Usted otorga a Ticsocial México el derecho de usar todo el contenido que usted cargue o que transmita de alguna otra manera a este Sitio Web, sujeto a estos Términos y Condiciones y al **Aviso de Privacidad para Profesionales de la Salud** de Ticsocial México. .
- C. Salvo que Ticsocial México lo indique y acuerde expresamente con antelación, no se establecerá ninguna relación confidencial en el caso de que algún Usuario de este Sitio Web deba hacer cualquier comunicación oral, escrita o electrónica a Ticsocial México (como por ejemplo comentarios, preguntas, observaciones, sugerencias, ideas, etc.). Si por medio del Sitio Web de Ticsocial México se le requiere o solicita que se proporcione información que contenga datos personales (por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono, etc.), Ticsocial México la obtendrá, la usará y mantendrá de conformidad con su **Aviso de Privacidad para Profesionales de la Salud** y observando la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. Respecto de las comunicaciones orales, escritas o electrónicas que no contengan datos personales, Ticsocial México tendrá libertad para reproducir, publicar o bien utilizar dicha información para cualquier propósito, como investigación, desarrollo, fabricación, uso o venta de productos que incorporen dicha información. El remitente de cualquier información a Ticsocial México es totalmente responsable de su contenido, incluidas su veracidad y exactitud y la no violación por su parte de los derechos de propiedad o privacidad de cualquier otra persona. En todo caso, Ticsocial México no responderá bajo ninguna circunstancia de la información o contenidos que se incluyan en secciones públicas de este Sitio Web, a las cuales cualquier tercero pueda acceder y, en dicho sentido, conocer la información o contenidos que se publiquen en los mismos.
- D. Al aceptar los Términos y Condiciones, el Usuario declara y se compromete a que no violará, ni intentará o ayudará a otra persona a violar los Términos y Condiciones.
- E. El Usuario declara que se abstendrá de utilizar el Sitio Web para:
 - i. Cargar, descargar, enviar, transmitir o almacenar contenido que sea ilícito, fraudulento, falso, perjudicial, doloso, calumnioso, difamatorio, abusivo, violento, obsceno, vulgar, invasivo de la privacidad de terceros, ofensivo de carácter racial o étnico, o de otra manera censurable.
 - ii. Participar en cualquier violación de los derechos de autor u otra violación de propiedad intelectual, o revelar cualquier secreto industrial o información confidencial.

- iii. Cargar, publicar, almacenar o de otra manera introducir o subir al Sitio Web cualquier material que contenga virus o cualquier otro código, archivo o programas de computadora con la intención de dañar, interferir con o limitar la operación habitual del Sitio Web.
- iv. Interferir o interrumpir el funcionamiento del Sitio Web (por medio de cualquier método deliberado o automatizado).
- v. Intentar o realizar cualquier actividad ilícita a través del Sitio Web.

7. CONTENIDO DEL SITIO WEB

El Profesional de la Salud en su calidad de Usuario será responsable de la información que carga y almacena en el Sitio Web.

Este Sitio Web, la información y los recursos relacionados con la salud no tienen como objetivo ni deben interpretarse como asesoramiento o la prestación de servicios médicos, de enfermería o de cuidado de la salud profesional ni como la práctica de la medicina, la enfermería o el cuidado de la salud profesional.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Es importante aclarar que la plataforma CCM (su infraestructura, funcionamiento, gráficos etc.) por medio de la cual opera Ticsocial México es propiedad de Ticsocial S.A.S. empresa Colombiana debidamente constituida e identificada con Nit., 900.634.403-0, la cual se encuentra amparada bajo las leyes colombianas de derecho de autor y propiedad industrial. Así mismo la República de Colombia, aprueba con la ley 565 de 2000 el "Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – sobre Derechos de Autor (WCT)". El tratado De la OMPI fue ratificado por los Estados Unidos Mexicanos, por ende, todos los derechos derivados de sobre la propiedad intelectual y derechos de autor de la plataforma CCM serán de exclusiva propiedad de Ticsocial S.A.S. Colombia.

La información, los documentos y los gráficos relacionados publicados en este Sitio Web (la "Información") son propiedad exclusiva de Ticsocial México, con excepción de la información que proporcionan terceros proveedores contratados por Ticsocial México. Se concede permiso para usar la información, siempre que (1) el aviso de derechos de autor aparezca en todas las copias y de ser referente la información a la plataforma CCM se deberá nombrar los derechos de autor y propiedad intelectual a Ticsocial S.A.S. Colombia; (2) el uso de la Información sea solo para uso informativo y no comercial o personal; (3) no se modifique la Información de ninguna manera; y (4) ningún gráfico disponible en este Sitio Web se utilice separadamente del texto que lo acompaña. Ticsocial México y Ticsocial Colombia no son responsables de los contenidos que proporcionan terceros proveedores, y queda prohibida la distribución de este material sin el permiso del propietario de los derechos de autor de los mismos. Con excepción de lo permitido anteriormente, no se concede ninguna licencia o derecho, expreso o implícito a ninguna persona bajo ninguna patente, marca registrada u otro derecho de propiedad de Ticsocial México o Ticsocial Colombia.

No se podrá hacer uso de ninguna marca comercial registrada, nombres comerciales, imagen comercial ni productos de Ticsocial México en este Sitio Web sin la previa autorización por escrito de esta última.

9. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Ticsocial México asume el compromiso de proteger su privacidad. Ni Ticsocial México ni el Operador tendrán acceso ni recopilarán datos personales ni sensibles de los pacientes tratados por el Profesional de la Salud, ya que los expedientes que en su caso creen o digitalicen, estarán encriptados para visualización exclusiva del Profesional de la Salud que lo haya creado mediante su acceso a través de su clave de usuario y contraseña.

Es su responsabilidad asegurarse de que el dispositivo utilizado para acceder al Sitio Web cuenta con la protección adecuada frente a software malicioso o frente al acceso de personas no autorizadas. Hasta donde lo permita la legislación aplicable, Ticsocial México no será responsable de daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes (incluidos lucros cesantes, con independencia de que surjan de forma directa o indirecta) sufridos por cualquier persona como resultado de la interceptación o el acceso no autorizado a sus datos personales, incluso si se hubiera advertido previamente a Ticsocial México de la posibilidad de tales daños.

El Profesional de la Salud en su calidad de usuario reconoce que es responsabilidad del Operador el mantenimiento y operación del sitio web tomando en consideración las adecuadas medidas de seguridad para mantener encriptada la información vertida en el mismo, sin embargo, existe en todo momento el riesgo de pérdida y/o fuga de información por razones de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cada Profesional de la Salud en calidad de Usuario, podrá ocupar hasta 10 teras en capacidad de almacenamiento y la información que el Profesional de la Salud cargue dentro del Sitio Web, se resguardará únicamente por un período de 5 (cinco) años, considerando que, dicho período puede ser menor en caso de eliminación del Sitio Web, sin perjuicio de lo anterior, queda entendido y aceptado por el Usuario que en ningún caso Ticsocial México ni el Operador estarán obligados a generar un respaldo de la información ingresada.

En caso de dudas sobre el uso del sitio Web se deberá consultar el "chat bot" del portal y si esto no soluciona el problema deberá reportar el incidente a través de correo electrónico soportebi@ticsocial.com.mx. Este correo será atendido en un horario de lunes a viernes de 9am a 5pm y tendrá un tiempo máximo de respuesta de 24hr.

10. Finalización del acceso al Sitio Web

Ticsocial México puede cancelar sus derechos de uso y acceso al Sitio Web en cualquier momento poniéndose en contacto con usted si usted ha vulnerado estos Términos y Condiciones. Si lo que ha hecho puede corregirse, Ticsocial México le concederá una oportunidad razonable para ello, de lo contrario se le denegará el acceso.

De igual forma Ticsocial México podrá poner fin al Sitio Web en cualquier momento y sin causa justificada previa comunicación electrónica a los usuarios a fin de que puedan descargar su información previo a la eliminación del Sitio Web.

Si el Usuario ya no desea estar registrado en el Sitio Web podrá solicitar la eliminación de su cuenta al Operador a través del correo indicado en el punto 9 de estos términos y condiciones para lo cual deberá descargar su información de forma previa a esta solicitud.

11. Fuente Abierta

Ciertos elementos de software incluidos en el Sitio Web están sujetos a licencias de “software gratuito” o “software de código abierto” (“Software de código abierto”). Este Software de código abierto no es propiedad de Ticsocial México y no está sujeto a estos Términos de uso. Los propietarios del software de código abierto no ofrecen ninguna garantía en virtud de estos Términos de uso en línea y dichos propietarios renuncian a toda responsabilidad relacionada con el uso del software de código abierto. Cada elemento de Software de código abierto tiene licencia según los términos y condiciones de la licencia que acompaña a dicho Software de código abierto. Nada en estos Términos de uso en línea limita sus derechos o le otorga derechos que reemplacen los términos y condiciones de esa licencia.

12. Independencia de Disposiciones

En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones sean consideradas nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, legalidad y exigibilidad o eficacia del resto de las disposiciones del presente documento no se verán afectadas o anuladas por dicha circunstancia.

13. General

Al acceder o utilizar el Sitio Web, el Usuario declara que acepta que estos Términos y Condiciones describen el acuerdo completo entre el Usuario y Ticsocial México. Este Sitio Web fue creado y es operado bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes colombianas frente a los derechos de autor y propiedad industrial del Portal CCM. Las leyes de los Estados Unidos Mexicanos controlarán los términos y condiciones previstos en estos Términos y Condiciones, sin dar efecto a ningún principio de conflicto de leyes y se someterán a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.